



P U T U S A N
Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET SUBAGIO ALS MAMEK
BIN HARTOYO (ALM)**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 5 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asem jajar 3/29 Rt/Rw 002/003 Kel.Tembok
Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 5 April 2026;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2026 sampai dengan tanggal 5 Mei 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Prasetijo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA jalan Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 12 Mei 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 27 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 28 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUBAGIO als MAMEK bin HARTOTO (**alm**) bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Kesatu Pertama : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SLAMET SUBAGIO als MAMEK bin HARTOTO (**alm**) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 56 (lima puluh enam) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,959 (tiga koma Sembilan ratus lima puluh Sembilan) gram
 - Sisa labfor dengan nomor 33525/2025/NNF dikembalikan dengan berat netto ± 3,929 gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA 2140525360 an. DWI WAHYUNI.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) buah handphone merk itel P55 model itel A666LN Imei 358194942443002 warna hitam beserta simcard 083147844351 yang saya gunakan sebagai alat komunikasi

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 1451 / M.5.10 / Eku.2 / 02 / 2026 tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET SUBAGIO Als MAMEK Bin HARTOYO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 05.00 wib atau sedikit-tidaknya dalam bulan November 2025 bertempat dipinggir jalan bawah Flyover jalan Banyu Urip Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau sedikit- tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ARIF HIMAWAN Alias WAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh ARIF HIMAWAN Alias WAWAN (DPO), setelah mendapatkan peta lokasi Terdakwa langsung pergi menuju ranjauan sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa menemukan sabu dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dengan dibungkus tisu lalu disolai warna coklat, setelah mengambil ranjauan berisi sabu sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa didatangi petugas DITRESKOBA Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan disaku celana depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351
- Sebuah rekening BCA nomor 2140525360 An. DWI WAHYUNI.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10996/NNF/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTI, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan :
- Barang bukti Nomor : 33525/2025/NNF Uji Pendahuluan : Positif narkotika, uji konfirmasi Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 33525/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dititipi oleh ARIF HIMAWAN als WAWAN (DPO) untuk menjualkan sabu yaitu :
- Pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 ARIF HIMAWAN alias WAWAN (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada ARIF HIMAWAN alias WAWAN sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 ARIF HIMAWAN alias WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada ARIF HIMAWAN alias WAWAN sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET SUBAGIO Als MAMEK Bin HARTOYO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2025 bertempat dipinggir jalan bawah Flyover jalan Banyu Urip Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidak- tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat ke petugas Reskoba Polda Jatim tentang peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SUBAGYO alias MAMEK di daerah Jl. Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya. Atas informasi dari masyarakat tersebut saksi MOH. YOGIE PRAYUGO dan saksi AHMAD AMMAN KHABIBI Anggota Resnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dipinggir jalan bawah flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya kemudian saksi MOH. YOGIE PRAYUGO dan saksi AHMAD AMMAN KHABIBI mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351
- Sebuah rekening BCA nomor 2140525360 An. DWI WAHYUNI.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari ARIF HIMAWAN als WAWAN (DPO).

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10996/NNF/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTI, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan :
- Barang bukti Nomor : 33525/2025/NNF Uji Pendahuluan : Positif narkoba, uji konfirmasi Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 33525/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPJo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Yogie prayugo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Akhmad Amman Khabibi bersama 1 tim Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar jam 05.00 wib, saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (alm) saat berada berada dipinggir jalan bawah flyover yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Banyu urip Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di tempat kos Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya (berat bersih /NETTO 3,959 gram), dan 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351 dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (Alm) mengatakan telah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr Arif Himawan Als Wawan (saat ini masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 Sdr. Arif Himawan Alias Wawan (DPO) dengan cara datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 Sdr Arif Himawan Alias Wawan datang lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sanu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Sdr Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara "ADU BANTENG" yaitu pembeli datang langsung ke runah Terdakwa dan pembeli pembayar secara tunai namun jika ada pembeli yang membayar dengan cara transfer Terdakwa memberi nomor rekening milik Sdr Arif Himawan Alias Wawan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu karena mendapatkan keuntungan berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO) disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijualkan dan Terdakwa menyetujuinya,
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO), setelah mendapatkan peta lokasi Terdakwa bergegas mengambil ranjauan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Akhmad Amman Khabibi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama 1 tim Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar jam 05.00 wib, saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (Alm) saat berada berada dipinggir jalan bawah flyover yang beralamat di Jl. Banyu urip Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di tempat kos Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya (berat bersih /NETTO 3,959 gram), dan 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351 dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (Alm) mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr Arif Himawan Als Wawan (saat ini masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 Sdr. Arif Himawan Alias Wawan (Dpo) dengan cara datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 Sdr Arif Himawan Alias Wawan datang lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sanu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Sdr Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000m- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara "ADU BANTENG" yaitu pembeli datang lasung kerumah Terdakwa dan pembeli pembayar secara tunai namun jika ada pembeli yang membayar dengan cara transfer Terdakwa memberi nomor rekening milik Sdr Arif Himawan Alias Wawan.

- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu karena mendapatkan keuntungan berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO) disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijualkan dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO), setelah mendapatkan peta lokasi Terdakwa bergegas mengambil ranjauan sabu tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 Sdr. Arif Himawan Alias Wawan (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 Sdr Arif Himawan Alias Wawan datang lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sanu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seraatus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Sdr Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara "ADU BANTENG" yaitu pembeli datang lasung kerunah Terdakwa dan pembeli pembayar secara tunai namun jika ada pembeli yang membayar dengan cara transfer Terdakwa memberi nomor rekening milik Sdr Arif Himawan Alias Wawan.
- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu karena mendapatkan keuntungan berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO) disuruh untuk mengambil Narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijualkan dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh Sdr Arif Himawan Alias Wawan (DPO), setelah mendapatkan peta lokasi Terdakwa bergegas mengambil ranjauan sabu tersebut, selang beberapa saat setelah mengambil sabu ditempat ranjauan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2025 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa didatangi petugas DITRESKOBA Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan disaku celana depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Intelwarna hitam dengan nomor Simcard 083147844351
- Sebuah rekening BCA nomor 2140525360 An. DWI WAHYUNI.
- Bahwa Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,959 (tiga koma Sembilan ratus lima puluh Sembilan) gram (Sisa labfor dengan nomor 33525/2025/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 3,929 gram);
2. Rekening BCA 2140525360 an. DWI WAHYUNI;
3. 1 (satu) buah handphone merk itel P55 model itel A666LN Imei 358194942443002 warna hitam beserta simcard 083147844351;



Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Arif Himawan Alias Wawan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh Arif Himawan Alias Wawan, setelah mendapatkan peta lokasi Terdakwa langsung pergi menuju ranjauan sabu tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemukan sabu dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dengan dibungkus tisu lalu disolai warna coklat, setelah mengambil ranjauan berisi sabu sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa didatangi petugas DITRESKOBA Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya saat dilakukan pengeledahan disaku celana depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351
- Sebuah rekening BCA nomor 2140525360 An. Dwi Wahyuni.

2. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik.

3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10996/NNF/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HANDI PURWANTI, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti Nomor : 33525/2025/NNF Uji Pendahuluan : Positif narkotika, uji konfirmasi Positif Metamfetamina. **Kesimpulan** : Barang bukti Nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33525/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dititipi oleh Arif Himawan Als Wawan untuk menjualkan sabu yaitu :

5. Pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 Arif Himawan Alias Wawan datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

6. Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 Arif Himawan Alias Wawan datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan Pasal 622 ayat 1 huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dinyatakan masih berlaku dengan penyesuaian pemidanaan sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang tersebut (dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “Error in Persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan Untuk dijual adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- Menerima adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- Menukar adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- Menyerahkan adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10996/NNF/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HANDI PURWANTI, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti Nomor : 33525/2025/NNF Uji Pendahuluan : Positif narkotika, uji konfirmasi Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Barang bukti Nomor 33525/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira pukul 00.13 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Arif Himawan Alias Wawan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 04.17 Wib Terdakwa dikirim peta lokasi ranjauan dan foto lokasi ranjauan oleh Arif Himawan Alias Wawan, setelah mendapatkan peta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Terdakwa langsung pergi menuju ranjauan sabu tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemukan sabu dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dengan dibungkus tisu lalu disolai warna coklat, setelah mengambil ranjauan berisi sabu sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa didatangi petugas DITRESKOBA Polda Jatim yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dibawah Flyover Jalan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan disaku celana depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,32 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Intel warna hitam dengan nomor Simcard 083147844351
- Sebuah rekening BCA nomor 2140525360 An. Dwi Wahyuni.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dititipi oleh Arif Himawan Als Wawan untuk menjualkan sabu yaitu :
 - Pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2025 Arif Himawan Alias Wawan datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan tujuan untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dipecah dan ditimbang dengan berat $\pm$ 0,70 gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sabu tersebut tersebut telah terjual semuanya dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2025 Arif Himawan Alias Wawan datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) gram sabu untuk dijualkan kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut telah terjual seluruhnya dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Arif Himawan Alias Wawan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh paket Sabu-sabu dari seseorang bernama Arif Himawan Alias Wawan dengan tujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan menyerahkan uang kepada Arif Himawan Alias Wawan apabila uang hasil penjualan telah diterima Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan Menjual, Membeli yaitu : terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli, Menjual Narkotika Golongan I tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut;

Menimbang bahwa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa kesengajaan, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana adalah untuk mencari keuntungan dengan menjual hasil tindak pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan, sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan Tindak Pidana menyatakan meyesali perbuatannya, akibat / pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban tidak ada, barang bukti yang ditemukan sejumlah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,959 (tiga koma Sembilan ratus lima puluh Sembilan) gram (Sisa labfor dengan nomor 33525/2025/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 3,929 gram), serta perbuatan Terdakwa mencederai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta berpotensi merusak generasi bangsa karena mengonsumsi narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Terdakwa telah merencanakan perbuatannya serta menyadari akan akibat yang ditimbulkan dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yaitu: 1). Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), ketika pelaku memang menginginkan akibat dalam rumusan delik. 2). Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, ketika pelaku tidak menginginkan akibat tersebut sebagai tujuan utama, tetapi menyadari akibat itu pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya; 3). Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan kuat timbulnya akibat, namun tetap melanjutkan perbuatannya dan menerima risiko itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perbuatan Terdakwa tersebut mengarah pada penerimaan risiko yang mendekati adanya Kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,959 (tiga koma Sembilan ratus lima puluh Sembilan) gram (Sisa labfor dengan nomor 33525/2025/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 3,929 gram);
- Rekening BCA 2140525360 an. DWI WAHYUNI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk itel P55 model itel A666LN Imei 358194942443002 warna hitam beserta simcard 083147844351;

karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika dengan Pidana Penjara selama 5 tahun dan 6 bulan (sebagaimana tercatat dalam kolom keterangan Sampul Berkas Perkara Penyidikan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit, dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 622 ayat 1 huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Subagio Als Mamek Bin Hartoyo (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 56 (lima puluh enam) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,959 (tiga koma Sembilan ratus lima puluh Sembilan) gram (Sisa labfor dengan nomor 33525/2025/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 3,929 gram);
 - Rekening BCA 2140525360 an. DWI WAHYUNI.dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk itel P55 model itel A666LN Imei 358194942443002 warna hitam beserta simcard 083147844351; dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ardiani, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.,